

刑法
No268

H24-8

(配点:3)

月 日
月 日

信用毀損罪又は名誉毀損罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、正しいものを2個選びなさい。

1. 甲は、スーパーマーケットVに嫌がらせをする目的で、誰でも閲覧できるインターネット上の掲示板に「Vで買ったオレンジジュースに異物が混入していた。」旨の嘘の書き込みをした。甲には信用毀損罪は成立しない。
2. 教授甲は、数百人が出席している講演会で、日頃意見の対立するV教授がX県出身であったことから、誰のことを言っているかは分からないようにしつつ、「X県人は頭が悪い。」と述べた。甲には名誉毀損罪が成立する。
3. 甲は、以前交際していたV女が別の男性と婚約したことを知り、腹いせに、V女の両親に宛てて、「V女には他にも数人男がいる。V女の好色は目に余る。」などと嘘の事実を記載した手紙を匿名で郵送した。甲には名誉毀損罪は成立しない。
4. 甲は、インターネット上の書き込みを信じ、特段の調査をすることなく、誰でも閲覧できるインターネット上の掲示板に「ラーメン店Vの経営母体は暴力団Xである。」旨の真実に反する書き込みをした。甲には名誉毀損罪は成立しない。
5. 甲は、かつて甲をいじめたVが破産したことを知り、仕返しをするため、「Vは破産者である。」と書かれたビラを多数人に配布した。甲には信用毀損罪は成立しない。

No268

H24-8

信用毀損罪・名誉毀損罪

正解

3、5（順不同）

正答率

63%

1 誤っている

最判平 15.3.11。本記述では、インターネット上の掲示板に「Vで買ったオレンジジュースに異物が混入していた。」旨の嘘の書き込みをした行為につき信用毀損罪（233条）が成立するかが問題となる。判例は、コンビニエンスストアで買った紙パック入りオレンジジュースに異物が混入していた旨虚偽の陳述を警察官に申告し、警察職員からその旨の発表を受けた報道機関をして上記内容の報道をさせたという事案において、233条の「信用」の意義について、「販売される商品の品質に対する社会的信頼も含む」として信用毀損罪の成立を認めている。その理由として、判例は、233条が定める信用毀損罪は、経済的な側面における人の社会的な評価を保護するものであり、人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではないということを挙げている。本記述では、Vが販売するオレンジジュースに異物が混入していた旨の虚偽の風説を流布し商品の品質に対する社会的な信頼を低下させて信用を毀損している。よって、信用毀損罪が成立する。

2 誤っている

大判大 15.3.24。本記述では、数百人が出席している講演会で「X県人は頭が悪い。」と述べた行為につき名誉毀損罪（230条1項）が成立するかが問題となる。判例は、名誉毀損罪の被害者は特定の人又は団体である必要があるかが問題となった事案において、被害者は特定したるものなることを要し単に東京市民又は九州人というような漠然たる表示によって本罪が成立するものではないとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、230条1項の「人」はそれが単一の評価が成立し得るという意味において特定されたものであることが必要であるということを挙げている。本記述における「X県人」との表現は不特定であり本罪の被害者に当たらない。よって、甲に名誉毀損罪は成立しない。

3 正しい

大判昭 3.12.13。本記述では、V女の両親に宛てて「V女には他にも数人男がいる。V女の好色は目に余る。」などと嘘の事実を記載した手紙を匿名で郵送した行為につき公然性の要件を満たし名誉毀損罪（230条1項）が成立するかが問題となる。判例は、特定人に宛てて名誉を毀損する内容の文書を郵送したという事案において、多数又は不特定者に対し他人の名誉を毀損するために文書を配布したときは、それを受ける者の範囲に多少の制限があり又は宛名人が特定しているか否かに関わりなく名誉毀損罪は成立し、たとえその配布の方法が郵便によるものだとしても真にこれを秘密にすることを要求し他に発表することを厳禁したものでない限り、公然性が肯定されとしている。その理由として、判例は、その文書が配布を受ける際には特定しているということができて、転々して多数人がこれを了知するに至るおそれがあるから公然性が肯定されるということを挙げている。本記述では郵送しているが、相手方がV女の両親に限定されているため転々して多数人が了知するおそれなく公然性が否定される。よって、甲に名誉毀損罪は成立しない。

4 誤っている

最決平 22.3.15（重判平 22 憲 8 事件）。本記述ではインターネット上に真実に反する書き込みをした行為について名誉毀損罪（230条1項）の構成要件に該当する。その上で、本記述では、甲はインターネット上の書き込みを信じているため、真实性の誤信により犯罪不成立となるかが問題となる。判例は、230条の2第1項について真实性の証明がなされない場合でも、「行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しない」としている（最大判昭 44.6.25、百選Ⅱ

21 事件)。そして判例は、本記述と類似の事案において、「インターネットの個人利用者による表現行為の場合においても、他の場合と同様に、行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り、名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当であって、より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきものとは解されない」としている（最決平 22.3.15）。その理由として、判例は、個人利用者がインターネット上に掲載したものであるからといって、おしなべて、閲覧者において信頼性の低い情報として受け取るとは限らないのであって、相当の理由の存否を判断するに際し、これを一律に、個人が他の表現手段を利用した場合と区別して考えるべき根拠はないということを挙げている。本記述では、甲が特段の調査をしておらず、インターネット上の書き込みを信じたことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があると認められないため、甲の名誉毀損罪の故意は否定されない。よって、甲に名誉毀損罪が成立する。

5 正しい

本記述では、「Vは破産者である。」と書かれたビラを多数人に配布した行為について信用毀損罪（233 条）が成立するかが問題となる。「虚偽の風説を流布」とは、少なくとも一部が客観的真実に反する噂や情報を不特定又は多数人に伝播することをいう。本記述では、Vが破産しており客観的真実に反する噂や情報を伝播したとはいえない。よって、信用毀損罪は成立しない。